CARTILHA PARA INEXIGIBILIDADE DE OUTORGA DE DIREITO DE USO

GOVERNO DO MARANHÃO | SEMA

Carlos Orleans Brandão Júnior
Governador do Estado do Maranhão

Pedro Carvalho Chagas

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Equipe Técnica:

Leonardo de Jesus Marinho Viana
Superintendente de Recursos Hídricos

Telefone:
(98) 3194-8900

Endereço eletrônico:
ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO MARANHÃO TRABALHANDO PARA TODOS | SEMA

INEXIGIBILIDADE? O QUE É?

É uma declaração, concedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), quepode ser emitida para os usuários insignificantes, enquadrados no artigo 10° da Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) 57/2019, de acordo com as condições expressas no termo de Compromisso eresponsabilidade impostas ao mesmo.

USOS INSIGNIFICANTES

Fique atento aos usos considerados insignificantes, como:

Acumulações de águas pluviais, em reservatórios ou açudes particulares;

Agricultura familiar em pequena propriedade rural;

Poços incluídos em pesquisa ou monitoramento com caráterexclusivo de estudo.

As acumulações oriundas de corpos hídricos superficiais, com volume máximo de 30.000 m³.

Serviços de escavação e dragagemde leito de Rio, ou Reservatório, parafins de desassoreamento, limpeza e conservação de margens, desde que não alterem o regime, a quantidade ou qualidade da água existente no corpo hídrico.

Captação de água subterrânea proveniente de poços tipo cacimba, cacimbão ou amazonas;

Obras de utilidade pública e interesse social de responsabilidade de Órgãos da administração Pública;

Passarelas, passagens molhadas, bueiros, travessias aéreas, subaquáticas e subterrâneas,soleiras de nível e demais obras de travessias de corpos hídricos, desde que não alterem de forma significativa e permanente o regime, a quantidade ou qualidade da água existente no corpo hídrico.

ATENÇÃO

Todas as captações para os usos insignificantes elencados acima devem estar de acordo com a vazão máxima a ser dispensada para esse usuário; de acordo com a sustentabilidade do manancial.

ONDE SOLICITAR?

A SEMA é um órgão que visa diminuir a degradação ambiental e está sempre atenta às inovações tecnológicas sustentáveis. Pensando nisso, desenvolveu o Sistema Informatizado de Gerenciamento de Licenciamentos e Autorizações (SIGLA), para atender você, usuário, de forma prática, sustentável e sem sair de casa. A solicitação de inexigibilidade deve ser requerida através do SIGLA, no item de requerimentos. E não esqueça, é necessário realizar seu cadastro e o cadastro do seu imóvel no sistema.

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAR SUA INEXIGIBILIDADE?

Calma! Para poder solicitar a inexigibilidade você precisará somente das documentações do seu registro de imóvel, suas documentações pessoais (CPF e RG), um relatório fotográfico simples da interferência com suas descrições e coordenadas, o ANEXO XI – daPortaria SEMA nº 69/2020 devidamente preenchido e o Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado. E não esqueça, todos esses documentos devem estar autenticados em cartório.

IMPORTANTE!

- Para usuários insignificantes que pretendem fazer uso da água para finalidade consumo humano, é necessário apresentar a análise laboratorial da água de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria SEMA n° 69/2020.

- O órgão ambiental poderá solicitar outros parâmetros em caso de necessidade.

Cuidado com seus dados! Não disponibilize seu usuário e senha a terceiros. Todas as informações prestadas na solicitação são de sua inteira responsabilidade.

CADASTRO DA SOLICITAÇÃO

O sistema SIGLA é dinâmico e didático, ao se cadastrar nele, você terá acesso ao portal do empreendedor. Nele encontrará a aba de requerimentos, onde você poderá anexar, em formato PDF, todos os documentos para aquisição da inexigibilidade, assim como também irá informar as coordenadas da sua interferência e seu imóvel.

ATENÇÃO

VOCÊ MESMO PODE SOLICITAR SUA INEXIGIBILIDADE!

- Isso mesmo! Não é necessário a contratação de terceiros para a solicitação de inexigibilidade. O processo não precisa de responsável técnico e nem de Anotação de Responsabilidade Técnica –ART.

FIQUE DE OLHO NO SEU E-MAIL!

- A comunicação durante a tramitação da solicitação ocorrerá através do e-mail cadastrado no SIGLA. Então, fique atento e, em caso de pendências, o analista enviará uma comunicação e caberá a você, usuário, anexar a documentação pendente em resposta ao e-mail.

SEMPRE É BOM LEMBRAR:

USUÁRIOS COMUNS COM CAPTAÇÕES MÍNIMAS NÃO DEVEM SOLICITAR INEXIGIBILIDADE!

- Se você não tem um açude com acumulação pluvial, não tem poçocacimbão ou não faz parte de nenhum dos usos insignificantes elencados nesta cartilha, você não deve solicitarinexigibilidade, conforme prevê a Resolução CONERH nº 57/2019. Para um usuário comum (não enquadrado em uso insignificante), com captação de 5 m^3/dia de água subterrânea ou captações superficiais de até 1,8m^3/hora em até 12 horas de bombeamento por dia, deverá solicitar a **outorga simplificada**. Para usuários não enquadrados nos usos insignificantes com solicitações acima de 5m^3/dia para subterrânea ou 1,8m^3/hora para superficial, deverá solicitar Outorga de Direito de Uso.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

Para sanar possíveis dúvidas referente às solicitações de inexigibilidade, o usuário deverá entrar em contato com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e solicitar o redirecionamento à Superintendência deRecursos Hídricos.

Telefone: (98) 3194-8900

2026

CARTILHA PARA INEXIGIBILIDADE DE OUTORGA DE DIREITO DE USO

SEMA